

עין משפט‏‏^{ער מוצה}

קג:

ת"ץ נעץ מ"ב. אע"ג דררשינן ליה לעיל דלא ימנא תחש אין מידי אחרינא לא שקולים הס ויצואו שניהם וא"ת והיכי דרשינן הני דרשות מנעל הא אינטריך לגופיה שזריך לקרוא חלוץ הנעל ויש לומר דדרשינן שפיר ממה שזריך לקרות דה"נ דרשינן צמתניתין (לקמן דף קד:) מנכה עיכוכלא אע"ג שהוא עיקר קריאה: **שאיין** חופה את רובט הרגל. אבל הכא לא סגי בשמיטת רוב עקב דלין קרוי מנעל אלא כשחופה רוב הרגל אבל לענין חליצה סגי בשמיטת רוב העקב כדאמר לעיל (דף קג.) דחשיב שפיר גילוי כרעיה צהכי:

המסוליים. שם סנדל אחד כן דאמר

ר' יהושע בן לוי נפק בסוליא צילי לומא רבה ואמרין נמי (מדרש רבה ש"ה) מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתא דכתיב ראשית חכמה יראת ה' וכתיב עקב ענוה יראת ה' וגו' והא דאמר במדרש (שם) ג' דברים שקולים זה כזה חכמה יראה ענוה אר"י דשקולים היינו דהא בלא הא לא סגי אבל ענוה גדולה מכולן: **במבוא** מאחוריו. פי' אם נגע בנגע מאחוריו של צית ומיהו מספקא לר"י צית מוסגר אם נגע בנגע שמתוכו בלא ציאה אי חשיב כאחוריו דמוחלט דמטמא בנגיעה או שמה גרע ומתוכו דמוסגר היינו שנכנס כולו לצית כדפירש בקונטרס ומתוכ' דריש כנגע נראה לי צית מתוכו מטמא ואין מראה מאחוריו והאי קאם במוסגר כתיב משמע שדורש בנגע הנוול צתון הצית מטמא ולא הנוול מאחוריו:

כיון שנכנס רובו לבית טהור **טמאתו**. אמר ר"י אע"פ שלא ישב שם אלא שהכניסה והוציאה טמא ואע"ג דתנן ומייטתין לה צפרק קמא דקידושין (דף לג:) טמא עובר תחת האילן וטהור יושב טהור היינו דוקא גבי אילן שאין שם מחילות צעין שיהא יושב דכתיב דדד ישב אצל צצית דאיכא מחילות כאילו יושב תחתיו הטמא ומטמא הצית ואם תאמר דהכא משמע דמזורע מטמא בזהוב ובגריס מסכת כלים (פ"א מ"ד) אמר לעולם מהן מת שמטמא בזהב מה שאין כולן מטמאין והתם לעיל חשיב מזורע בזהדיהו ואמר רבינו יהודה דמ"מ מת חמור דאפילו עובר תחת האילן מטמא בזהב כל מה שתחת האילן ועוד דמת חמור שמטמא דלין מטמא אלא צצית שנכנס בו

דכתיב והבא אל הצית: **סנדל** ש" עבודת כוכבים **א** תחליץ. פי' בקונט' דמיידי צעצות כוכבים של עובד כוכבים וקודם ציטול דכיון דראוי לנטול לא מכתת שיעוריה אף על פי שלא נצטנל

תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה של תרגליו כשמסעיין אותו ממקום למקום: **חליצה כשרה**. מוחלט כדאמנן שאפילו צשעת שריפה קרוי צגד ולא מילף הוא אלא גילוי מילתא בעלמא הוא ושל עבודת כוכבים נמי הואיל להילוכא עבד ומשמי עבודת כוכבים לאו לשריפה קיימי דאית להו תקנתא בציטול * ואי משום איסור הנאה חליצה לאו הנאה היא דמלות לאו ליהנות ניתנו: **של תקרובת** עבודת כוכבים לאו לש"י ויאלכלו קן ואלכלו זבחי מתים הלכך לית ליה תקנתא וכתומי מיכתת שיעורא: **ושל**

רעה היא. ששנא"ם הרשעים וקזה נפש לדיק בהנאתן הלכך לאו הנאה היא: **שמה דעצודם כוכבים**. למה גנבת את אלהי (צבראשית ג:) **נעל מ"מ**. חלוץ הנעל: **פרט לסנדל המסוליים**. הנפחת שאין לו עקב שול"ל. לישנא אחרינא על שם מקומו נקרא מסוליים לשון מור"י: **הז ליה סנדלך**. ליכס

רעה היא אצל צדיקים שנא' יהשמר לך פן תדבר עם יעקב משוב עד רע בשלמא רע לחיי אלא טוב אמאי לא אלא ש"מ טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים בשלמא התם דלמא מודבר ליה שמא דעבודת כוכבים אלא הכא מאי רעה איכא דקא שדי בה זוהמא דא"ר יוחנן^ב בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן: חלצה במנעל שאינו שלו וכו': תנו רבנן^ג נעלו איין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין ת"ל^ד נעל נעל מכל מקום א"כ מה ת"ל נעלו^ה נעלו הראוי לו פרט לגדול שאין יכול להלוך בו ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף אתאי יבמה לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך יהיב ליה סנדלא דשמאלא א"ל ב"אימר דאמור רבנן דיעבד לבתחלה מי אמר א"ל אי הכי סנדל שאין שלו נמי אימר דאמור רבנן דיעבד לבתחלה מי אמור א"ל הכי קאמינא לך^ו הב ליה ואקני ליה: סנדל של עץ: מאן תנא אמר שמואל ר"מ היא דתנן^ז הקישע יוצא בקב שלו דברי ר"מ ר' יוסי אוסר אבוא דשמואל אומר יבמחופה עור ודברי הכל: אמר רב פפי משמיה דרבא סנדל המוסגר לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה סנדל המוחלט לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה פסולה רב פפא משמיה דרבא אמר י"אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה מיתיבי^ח בית המוסגר מטמא מתוכו^ט מוחלט מתוכו ומאחוריו וזה וזה מטמאין בביאה ואי ס"ד כדמכתת דמי והא דעינן^י והבא אל הבית וליכא שאני התם דאמר קרא^{יא} ונתנן את הבית אפילו בשעת נתיצה קרוי בית ת"ש^{יב} משלית שיש בו שלש על שלש אף על פי שאין בו כזית כיון שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו מאי לאו מוחלטת לא מוסגרת אי הכי אימא סיפא יהיו בה כמה זיתים כיון שנכנס ממונה כזית לבית טהור טמאתהו אי אמרת בשלמא מוחלטת היינו דאיתקש למת אלא אי אמרת מוסגרת אמאי איתקש למת^{יג} שאני התם דאמר קרא^{יד} ושרף את הבגד אפילו בשעת שריפה קרוי בגד וליגמר מיניה איסור מטומאה לא גמרינן אמר רבא הלכתא אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל שמוחלט ואחד סנדל של עבודת כוכבים לא

רעה היא. ששנא"ם הרשעים וקזה נפש לדיק בהנאתן הלכך לאו הנאה היא: **שמה דעצודם כוכבים**. למה גנבת את אלהי (צבראשית ג:) **נעל מ"מ**. חלוץ הנעל: **פרט לסנדל המסוליים**. הנפחת שאין לו עקב שול"ל. לישנא אחרינא על שם מקומו נקרא מסוליים לשון מור"י: **הז ליה סנדלך**. ליכס ומחלוץ צו: יסיז ליה דשמאלא. צמתכוין עבד דלא סבידא ליה לאכזי דסנדל שאין שלו מותר לבתחלה: **אמר ליה**. רב יוסף אימר דאמור רבנן צמתניתין צשל שמאל צימין חליצתה כשרה דיעבד לבתחלה מי אמור: **הז ליה ואקני ליה**. שיהא שלו צמתנה: **סנדל של עץ**. דקתמי ממתי^א חליצתה כשרה מני: **רבי מאיר היא**. דאמר קצ הקיטע נעל הוא לנאת צו צצבת: **סנדל המוסגר**. שפרחה צו הצרעת לא תחלוץ צו צימי הסגרו דלא ליתי למיעבד צמוחלט: **ואם חלצה חליצתה כשרה**. דלאו צר שריפה הוא ושיעוריה קאי: **מוחלט חליצתה פסולה**. דלשריפה קאי ואין שיעורא צעינן חופה את רוב רגליו והאי כתומי מיכתת שיעוריה:

מטמא מטוכו א). צמגע ואע"ג דלא נכנס גופו לתוכו דלחוי טמא משום צא אל הצית^ב אם נגע בכותל מטמא: **והמוחלט**. מטמא אף מאחוריו: **מטמאין צביאה**. אם נכנס דרך ציאה כיון שנכנס רובו לתוכו טמא משום והבא אל הצית. ומקראי נפקא לן צצורת כניסי^ג דמוסגר מטמא מתוכו ולא מן אחוריו ובמוחלט כתיב טמא הוא^ד הוסף לו טומאה אחרת לומר לך שמטמא מאחוריו: **מטלים**. צגד המנוגע: **שלא על שלש**. הוי צגד דחוי לעניים: **שלין צה כזית**. שחוטה דק: **כיון שנכנס רוצה לציז טטור טמאסהו**.

טימאה את כל כלי הצית דמזורע מטמא צביאה וכן צגד ואכן המנוגעת כולן מטמאים בזהב והא כיון דעל רוצה ככולה דמיא: **מאי לאו מוחלטע**. ואפילו הכי אמרת שדי מיעוטא צמר רוצא והוה ליה כמאן דעיילא כולה ואי כמאן דמכתמא דמיא זיל צתר מה דעייל ואין צצית ג' על ג'. **היו צה כמה זיפים**. ואין צה אלא ג' על ג' אלא שחוטה עצה כיון שנכנס הימנה כזית לצית טימאתו ואע"פ שאין כאן צגד דהא לא על רוצה: **אי אמרת צשלמא מוחלטע**. היינו דמטמא צכזית אפילו אין כאן צגד שלש על שלש משום דמוחלט איתקש למת ומת מטמא צכזית והיכא איתקש דכתיב אל נא תהי כמת^א שמרה מוסגרת הואי וקאמר ליה אהרן למשה אל נא תחלט שלא תהא כמת: הכי גרסי' אלא שאני הסם נו'. ולעולם צמוחלט ומשום הכי שדינן מיעוטא צמר רוצא לענין טומאה ולא אמרי' כמאן דמכתת דמי דכתיב ושרף וליגמר מיני. לענין חליצה להיות חשוד שלס: **איסורא מטומאה לא גמרינן**. שהלכות טומאה מדוש הוא: **של עצודם כוכבים**. שנועלים אותו לללס

מוחלט כדאמנן ששפילו צשעת שריפה קרוי צגד ולא מילף הוא אלא גילוי מילתא בעלמא הוא ושל עבודת כוכבים נמי הואיל להילוכא עבד ומשמי עבודת כוכבים לאו לשריפה קיימי דאית להו תקנתא בציטול * ואי משום איסור הנאה חליצה לאו הנאה היא דמלות לאו ליהנות ניתנו: **של תקרובת** עבודת כוכבים לאו לש"י ויאלכלו קן ואלכלו זבחי מתים הלכך לית ליה תקנתא וכתומי מיכתת שיעורא: **ושל**

ישראל שעמדו על הר סיני. ותקנו מכל מוס דכתיב (שה"ש ד) כולך יפה רעימי ומוס אין כך (ע"ז בבא). פרט לגדול. פרט לגדול שאין יכול לנטול קסגר לאו מנעל הוא (שבב טו.) ואינו שיה צבל (יחזק אה).

מסורת הש"ם

א) שבת קמו. ע"ז בב;.
ב) קדושין יד. א) שבת סה;.
ד) נגעים פ"ג מ"ה, ה) [מוספתא דנגעים פ"ז], ו) [דברים כה], ז) [לעיל קה.], ח) [ויקרא יד], ט) [מגורע סוף פרק ד], י) [ויקרא יד], יא) [במדבר יב], יב) א סדפ"ר ליתא למיכת בשמיטת רוב אלא איתא כרוב עקב, טז) ונ"ע מוס' ע"ז כ: ד"ה ענוה,

תורה אור השלם
1. והבא אלהים אל לבן הארמי בחילם הקולך ואמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב משוב עד רע: בראשית לא כד ונגזשה יבמות אליו לענין ההקנים והלצה נעלו מעל גדלו והלצה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אדיו. דברים כה ט
2. ונקרא שמו בשראל בית הלוחי הקציל:

דברים כה י
3. והבא אל הבית כל ימי הקיור אתו ויטאק עד הקרב: ויקרא יד יו
4. ונתן את הבית את אקניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום יוקרא יד מה יטאק:
5. וישרף את הבגד או את השחי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הקע כי צרעת ממארת הוא קאש תשרוף: ויקרא יג גב

גליון הש"ם

רש"י ד"ה חליצתה כשרה. ואי משום איסור הטמא. פי' ערובין כ ע"צ מד"ה אע"פ:

הגהות הב"ח

א) גבי והמוחלט מתוכו ומאחוריו:
ב) שם אמאי: איתקש למת אלא שאני:
ג) רש"י ד"ה מטמא מטוכו. י"ע וינק' אחרת צרשי מטמא מתוכו דבר שכולו לחוכו אפילו לא נכנס דרך ביאה כגון הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו דקי"ל בשבועות דאין זו ביאה אפי' נכנס כולו חוץ מחוטמו אבל אם נכנס כולו מיהא טמא דכתיב ולא יטמא כל אשר בבית וכ"ש אם נכנס דרך ביאה דהוי טמא משום בא אל הבית והמוחלט מטמא אף מאחוריו במגע אם נגע בבית טמא עד כאן:

לעזי רש"י

שול"א. סוליה.

מוסף רש"י

אלא טוב אמאי לא. אמאי מזהר ליה שלא לזכר עמו (זכיר בבא). בשעה שבא נחש על חוה. כשנתן לה עצה לאכל מן העץ גדול שאין יכול לנטול קסגר לאו מנעל הוא הוהיל

לא א מיי פ"ד מהלכות יוסף הלכה יח סמג עשין גב טוש"ע אה"ע קימנ קסט סעיף כג:
ב) ב מיי שם הלכה יט טוש"ע שם צהנ"ה:
בא) ג מיי שם טוש"ע שם סעיף יד ובסדר חליצה סעיף לו ובפירוש סדר חליצה סעיף נד:
בב) ד מיי שם טוש"ע שם צללות חליצה סעיף כב ובהגה"ה:
בג) ה מיי שם הלכה כ:
בד) ו מיי פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ב סמג עשין רלט:
בה) ז מיי שם פ"ג הלכה יד סמג עשין רלט:

ב) ט מיי פ"ד מהלכות יוסף הלכה כ סמג עשין גב טוש"ע שם סימן קסט סעיף כג:

תוספות ישנים

שארין לו עקב. פרש"י שול"א וקשה דתנן במסכת כלים (פכ"ו מ"ד) גבי (מנעל) [מקל] נפסק עקבו טיטל מוטמו וא"כ מה עקב ומת מוטס. ועוד דכתיב ודיו לחומת ענקב שבו והסם לאו שול"א הוא. ועוד דאמר' תנספת נדה (טז) רלחת דס צעקבה טמא משום דקאי גנד המורפה (שם נה.) והתם לא שייך לפרש שול"א לר"י לר"מ דהוא שחלוץ:

תוס' חד מקמאי

אמר רבה הלכתא אחד סנדל המוסגר וא' סנדל המוחלט וא' של עבודת כוכבים [וחליצתה כשרה] ושל עיר הנדחת ושל קן העשוי לפי כבודו וא' תחלוץ ואם חלץ חליצתה פסולה. פי' של עבודת כוכבים מיידי צעצות כוכבים של עובר כוכבים דאית ליה תקנתא בביטול ולא מיכתת שיעוריה דאי משום דאסורה בהנאה צצות לאו ליהנות נהנו. אבל צעצות כוכבים של ישראל דלית לה תקנה בביטול הוי"ל כעיר הנדחת דכחתיי מכתת שיעוריה ואם חלצה חליצה פסולה וגבי לולב של עבודת כוכבים נמי הוי חכי. וז"ת כיון דחלץ ביה לאו עבודת כוכבים דישיראל ואמאי חלי' כשרה ואפשר שלא נתיקון ליהנות בה אלא לחלוץ א"צ בסנדל של משמשי עבודת כוכבים דקי"ל עובר כוכבים שבטל עבודת כוכבים בטל משמשיה וכיון דעבודת כוכבים ביד עובר כוכבים היא אע"פ שהמשמשין ביד ישראל אם בטל העובר כוכבים הע"ז משמשיה נמי בטילי והא דקתני של תקרובת עבודת כוכבים חליצתה פסולה מיידי שנקצעו מתחילה לכך דהוי'ל ככחיתה שהיא כעין פנים אבל אם לא נקצעו מתחלה לכך כיון דלאו כעין פנים הוא לא מיתסר משום תקרובת עבודת כוכבים והכי איתא בבסי' ע"ז פ' ר' ישימאל דתקרובת עבדי' לא מתסרא כי אם שהיה כעין פנים ששבר מקל לפניה:

^[1] העץ צא אלהי, דכתיב (צבראשית ג) התגש השיטני, לשון נשואין (שבב קסח), ישראל שעמדו על הר סיני, ותקנו מכל מוס דכתיב (שה"ש ד) כולך יפה רעימי ומוס אין כך (ע"ז בבא), פרט לגדול

^[2] צו (שד"ח פ"ד), נפחת דמספיק ואילו שאין לו עקב, שול"א נעל"ז (שם יד), הקיטע, שנקטעה רגלו, יוצא בקב שלו, דמנעל דדידה הוא, ר' יוסי אוסר, דלאו מכשוי הוא (שבב טו.)

^[3] ואינו שיה צבל (יחזק אה)